| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 419.../QĐ-DBV | *Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2025* |

# QUYẾT ĐỊNH

**V/v ban hành Quy tắc bảo hiểm chi phí hoàn trả hàng hóa vận chuyển qua ứng dụng**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV**

- Căn cứ Bộ Luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép số 49/GD/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 23/04/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không và Giấy phép điều chỉnh số 49/GPDC43/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 06/5/2025 cho phép đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV;
- Xét đề nghị của Giám đốc Ban Tài sản Kỹ thuật - Hàng hải,

# QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo quyết định này **"Quy tắc bảo hiểm chi phí hoàn trả hàng hóa vận chuyển qua ứng dụng"** của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 414/2023/QĐ-BHHK ngày 25/09/2023.

**Điều 3.** Các Ông/Bà Phó Tổng Giám đốc, các Ban, Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 3;
- TGĐ (để b/c);
- Lưu VT, Ban TSKT-HH.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC**
**PTGĐ NGHIỆP VỤ**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV

**Tào Thị Thanh Hoa**

# QUY TẮC BẢO HIỂM CHI PHÍ HOÀN TRẢ HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN QUA ỨNG DỤNG

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 419/2025/QĐ-DBV ngày 27/05/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV)*

## GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Những thuật ngữ trong bản Quy tắc này được giải thích như sau:

**Quãng đường vận chuyển sản phẩm trong nước**: là khoảng cách từ nơi gửi hàng đến nơi nhận hàng, thuộc phạm vi lãnh thổ Việt Nam

**Quãng đường vận chuyển sản phẩm nước ngoài**: là khoảng cách từ nơi gửi hàng đến bất cứ nơi nào ngoài lãnh thổ Việt Nam

**Doanh nghiệp bảo hiểm**: là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (DBV)

**Bên Mua hàng**: là người mua hàng hóa, dịch vụ trên website và trả tiền mua hàng hóa, dịch vụ.

**Bên Bán hàng**: là người cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên website, và thu tiền bán hàng hóa, dịch vụ

**Người được bảo hiểm:** là bên phải chịu tổn thất các chi phí vận chuyển và thuế thực tế khi mua hàng trên mạng và sau đó hàng bị trả lại, được DBV xét duyệt, phù hợp với điều khoản điều kiện bảo hiểm. Người được bảo hiểm có thể đồng thời là Người mua bảo hiểm.

**Người mua bảo hiểm**: Người mua bảo hiểm là người trả phí bảo hiểm cho Công ty bảo hiểm và phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm đối với đối tượng bảo hiểm. Người mua bảo hiểm có thể đồng thời là Người được bảo hiểm

**Website**: là website thương mại điện tử, sàn giao dịch thương mai điện tử được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

## Điều 1: QUY ĐỊNH CHUNG

Hợp đồng bảo hiểm được cấu thành bởi Quy tắc bảo hiểm này, các điều khoản điện kiện bảo hiểm bổ sung, hóa đơn mua bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm và những quy định liên quan khác (nếu có). Tất cả các quy định có liên quan đến Quy tắc bảo hiểm này đều trình bày bằng văn bản.

## Điều 2: ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Đối tượng bảo hiểm của Quy tắc bảo hiểm này là tất cả các tổn thất về chi phí vận chuyển và các chi phí liên quan đến việc trả hàng mua trên mạng sau khi Người được bảo hiểm tham gia vào các giao dịch mua các loại hàng hóa thực tế thông qua các trang web thương mại điện tử trong phạm vi của Quy tắc này.

Chi phí vận chuyển và các chi phí liên quan trong Quy tắc bảo hiểm này bao gồm:

1. Chi phí vận chuyển cho quãng đường vận chuyển sản phẩm trong nước
2. Chi phí vận chuyển cho quãng đường vận chuyển ra nước ngoài
3. Chi phí thuế do Người được bảo hiểm khi mua hàng đã thanh toán thực tế mà không thể được hoàn, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế xuất nhập khẩu...

Người mua bảo hiểm có thể lựa chọn tham gia một hạng mục hoặc nhiều hạng mục bảo hiểm, và do DBV ghi rõ trong Quy tắc bảo hiểm.

## Điều 3: NGƯỜI MUA BẢO HIỂM VÀ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

**Người được bảo hiểm** là bên phải chịu tổn thất các chi phí vận chuyển và chi phí thuế liên quan thực tế phát sinh khi mua hàng trên mạng và sau đó hàng bị trả lại, được DBV xét duyệt, phù hợp với điều khoản điều kiện bảo hiểm.

**Người mua bảo hiểm** là người trả phí bảo hiểm cho Công ty bảo hiểm. Người mua bảo hiểm có thể là một trong ba đối tượng sau:

1. Bên mua hàng
2. Bên bán hàng
3. Bên thứ ba có liên quan đến việc bán hàng

## Điều 4: TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM

Trong thời gian bảo hiểm, sau khi Bên mua hàng tiến hành mua hàng trên các trang web thương mại điện tử có giao dịch thực tế thành công, căn cứ theo các chính sách trả hàng của trang web, trong thời gian trả hàng theo quy định của Bên bán hàng mà tiến hành trả hàng và Bên bán hàng chấp chận đồng thời trả lại tiền mua hàng, thì DBV sẽ căn cứ theo các quy định của Quy tắc bảo hiểm này thực hiện bồi thường các tổn thất về chi phí vận chuyển trả hàng và chi phí thuế có liên quan cho Người được bảo hiểm trong phạm vi Số tiền bảo hiểm.

## Điều 5: LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

**Nếu xảy ra một trong những tình trạng sau thì DBV không chịu trách nhiệm bồi thường bất kỳ tổn thất và chi phí nào:**

1. Những hành vi cố ý, trục lợi của Người mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm và đại lý của họ;
2. Người được bảo hiểm chưa có giao dịch trả hàng thực tế mà cung cấp thông tin vận chuyển giả cho DBV;
3. Bên mua hàng và Người được bảo hiểm cấu kết tạo giả tình hình trả hàng, ví dụ như Bên mua hàng không gửi hàng đi, Người được bảo hiểm không nhận được hàng thực tế…
4. Những phí tổn về cước do chủng loại, chất lượng hàng hóa không đúng với mặt hàng theo đơn hàng hoặc Bên mua hàng từ chối ký vào bưu kiện của Bên bán hàng.
5. Việc trả hàng xảy ra do không phù hợp với chính sách trả hàng mà trang web quy định, hoặc Bên mua hàng không thống nhất ý kiến với Bên bán hàng về việc trả hàng.
6. Tình trạng trả hàng do Bên mua hàng thực hiện trả hàng không trong thời gian trả hàng quy định.
7. Thời gian mà Người được bảo hiểm yêu cầu bồi thường với DBV hoặc thời gian bắt đầu vận chuyển trả hàng sớm hơn so với thời gian kết thúc vận chuyển gửi trả hàng của Bên mua hàng.
8. Trong trường hợp Người được bảo hiểm đưa ra từ 2 lần yêu cầu bồi thường đối với cùng một đơn hàng vận chuyển, DBV sẽ không chịu trách nhiệm về bồi thường đối với yêu cầu từ lần 2 trở lên đối với đơn hàng đó.
9. Người được bảo hiểm tiến hành trả hàng không thông qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển được DBV chấp nhận.

**DBV cũng không chịu trách nhiệm bồi thường đối với những tổn thất, chi phí sau:**

1. Sản phẩm mà mua trên mạng bị lỗi, hư hỏng;
2. Tất cả những tổn thất gián tiếp;
3. Những tổn thất về chi phí vận chuyển do Người được bảo hiểm chưa thực hiện thanh toán chi phí vận chuyển trả hàng;
4. Những tổn thất về chi phí thuế do Người được bảo hiểm chưa thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc do khấu trừ thuế;
5. Người được bảo hiểm có thể nhận được phần bồi thường về chi phí vận chuyển/ thuế thông qua trang web, bên mua hàng hoặc thông qua kênh khác, cho dù trên thực tế đã nhận được hay chưa;

6. Bất cứ các chi phí phát sinh nào về thuế xuất nhập khẩu hoặc các chi phí khác trong quá trình Người được bảo hiểm trả hàng;
7. Bất cứ các hình thức tiền phạt, khoản phạt, khoản nộp chậm nào;
8. Tất cả các tổn thất và chi phí khác không thuộc phạm vi trách nhiệm của Quy tắc này.

## Điều 6: SỐ TIỀN BẢO HIỂM VÀ MỨC MIỄN THƯỜNG

**Số tiền bảo hiểm** sẽ do Người mua bảo hiểm và DBV xác định trong quá trình thương thảo lập Hợp đồng bảo hiểm, đồng thời ghi rõ trong Hợp đồng bảo hiểm.

**Mức miễn thường** do Người mua bảo hiểm và DBV xác định trong quá trình thương thảo lập Hợp đồng bảo hiểm, đồng thời ghi rõ trong Hợp đồng bảo hiểm.

## Điều 7: THỜI HẠN BẢO HIỂM

Thời hạn bảo hiểm do Người mua bảo hiểm và DBV xác định trong quá trình thương thảo lập Hợp đồng bảo hiểm, đồng thời ghi rõ trong Hợp đồng bảo hiểm.

## Điều 8: PHÍ BẢO HIỂM

Phí bảo hiểm căn cứ theo Số tiền bảo hiểm, lịch sử bồi thường và thống kê thu nhận được từ rủi ro thực tế khi tham gia bảo hiểm tổn thất vận chuyển trả hàng mua trên mạng. Phí bảo hiểm được quy định theo Biểu phí được DBV ban hành.

## Điều 9: NGHĨA VỤ CỦA DBV, NGƯỜI MUA BẢO HIỂM, NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

- DBV trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu bồi thường và đầy đủ các minh chứng, tài liệu có liên quan đến tổn thất phải thanh toán bồi thường cho Người được bảo hiểm.
- Người được bảo hiểm/Người mua bảo hiểm phải thông báo đầy đủ và đúng tình hình thực tế của đối tượng bảo hiểm khi tham gia bảo hiểm.
- Người được bảo hiểm/Người mua bảo hiểm nếu cố ý dẫn đến không thực hiện nghĩa vụ thông báo đúng tình hình thực tế theo những quy định ở các điều khoản trước đó mà ảnh hưởng đến quyết định của DBV về việc đồng ý thực hiện trách nhiệm bảo hiểm hoặc nâng cao hạn mức số tiền bảo hiểm, thì DBV có quyền hủy hợp đồng bảo hiểm.
- Người được bảo hiểm/Người mua bảo hiểm cố ý không thực hiện nghĩa vụ thông báo đúng tình hình thực tế thì đối với tất cả các sự kiện bảo hiểm xảy ra trước khi

hủy hợp đồng bảo hiểm, DBV sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường, và không trả lại phí bảo hiểm.

- Bất kể những quy định khác, Người được bảo hiểm/Người mua bảo hiểm phải nộp đầy đủ phí bảo hiểm theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm. DBV có thể từ chối bồi thường do việc vi phạm nghĩa vụ nộp phí.

**Sau khi biết sự kiện bảo hiểm xảy ra, Người được bảo hiểm phải:**

- Kịp thời ap dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để phòng tránh gia tăng thiệt hại hoặc giảm bớt tổn thất, nếu không DBV sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với những tổn thất phát sinh thêm.
- Kịp thời thông báo cho DBV, đồng thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ nguyên nhân xảy ra sự kiện bảo hiểm, quá trình và tình trạng tổn thất. Nếu cố ý hoặc do sơ suất nghiêm trọng không kịp thông báo, dẫn đến việc khó xác định tính chất, nguyên nhân, mức độ tổn thất của sự kiện bảo hiểm, thì DBV sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với phần không xác định được đó, ngoại trừ trường hợp DBV được biết kịp thời thông qua phương thức khác hoặc kịp thời biết về sự kiện bảo hiểm.
- Nếu Người mua bảo hiểm là bên bán hàng, do chất lượng sản phẩm của bên bán không đảm bảo hoặc hư hỏng, khiến cho mức độ rủi ro về trả hàng tăng lên, thì bên bán phải áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết, hợp lý để tránh xảy ra sự kiện bảo hiểm, đồng thời thông báo ngay cho DBV, DBV có thể căn cứ theo mức độ rủi ro thực tế để yêu cầu tăng phí bảo hiểm hoặc chấm dứt bảo hiểm. Nếu DBV chấm dứt bảo hiểm thì phải trả lại 100% phần phí bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng cho Người mua bảo hiểm, sau khi trừ đi phần phí bảo hiểm đã thu từ ngày bắt đầu thực hiện trách nhiệm bảo hiểm đến ngày chấm dứt bảo hiểm.
- Khi Người được bảo hiểm đưa ra yêu cầu bồi thường thì phải cung cấp những tài liệu và minh chứng dưới đây theo yêu cầu của DBV:

1. Đơn đề nghị bồi thường;
2. Hóa đơn bảo hiểm hoặc Hợp đồng bảo hiểm (bản gốc);
3. Minh chứng giao dịch mua hàng qua mạng mà phải trả hàng: chứng từ giao dịch mua hàng, chứng từ thanh toán, chứng từ vận chuyển trả hàng, chứng từ giao nhận hàng;
4. Xác nhận đồng ý trả hàng của bên bán hàng;

5. Thông tin về việc vận chuyển sản phẩm mua trên mạng, hóa đơn vận chuyển hàng và minh chứng quá trình vận chuyển (trong minh chứng có tên công ty vận chuyển, thông tin của Người được bảo hiểm và bên mua hàng, thông tin địa chỉ người gửi, người nhận, mã số đơn hàng…)
6. Thông tin vận chuyển trả lại sản phẩm mua trên mạng, hóa đơn vận chuyển trả lại và minh chứng quá trình vận chuyển (trong minh chứng có tên công ty vận chuyển, thông tin của Người được bảo hiểm và bên mua hàng, thông tin địa chỉ người gửi, người nhận, mã số đơn hàng…)
7. Tất cả các minh chứng và tài liệu có liên quan đến việc xác định tính chất, nguyên nhân, mức độ tổn thất của sự kiện bảo hiểm mà Người mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm có thể cung cấp được.
8. Nếu Người được bảo hiểm ủy thác cho người khác yêu cầu bồi thường thì phải cung cấp bản chính Giấy ủy quyền và các giấy tờ có liên quan chứng minh nhân thân của người ủy quyền và người được ủy quyền.

- Người được bảo hiểm nếu không thực hiện nghĩa vụ theo các điều khoản trên, dẫn đến việc không thể xác định tình trạng tổn thất, thì DBV không chịu trách nhiệm bồi thường đối với phần không xác định được.

**Điều 10: XỬ LÝ BỒI THƯỜNG**

- Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, Người được bảo hiểm nếu không có quyền lợi có thể được bảo hiểm đối với đối tượng bảo hiểm thì không được yêu cầu DBV thực hiện bồi thường.
- Người được bảo hiểm trong trường hợp không xảy ra sự kiện bảo hiểm mà cung cấp thông tin giả để yêu cầu DBV bồi thường thì DBV có quyền chấm dứt hợp đồng bảo hiểm và không trả lại phí bảo hiểm đã đóng.
- Người mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm nếu cố ý gây nên sự kiện bảo hiểm, thì DBV có quyền chấm dứt bảo hiểm, không chịu trách nhiệm bồi thường, không trả lại phí bảo hiểm đã đóng.
- Sau khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, nếu Người mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm tự tạo ra minh chứng, tài liệu, bằng chứng giả về nguyên nhân xảy ra sự kiện bảo hiểm hoặc nâng cao mức độ tổn thất thì DBV sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với phần bị làm giả đó.
- Nếu Người mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm thực hiện một trong những hành vi đã liệt kê ở trên, khiến cho DBV phải thanh toán số tiền bồi thường bảo hiểm hoặc chi phí khác thì phải trả lại khoản tiền đó hoặc bồi thường cho DBV.

- Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, nếu có bảo hiểm trùng, DBV sẽ chịu trách nhiệm bồi thường căn cứ theo tỉ lệ trên tổng số tiền bảo hiểm tương ứng của Hợp đồng bảo hiểm và tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp đồng.
- Đối với số tiền bồi thường mà công ty bảo hiểm khác đã thanh toán thì DBV sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán. Nếu Người được bảo hiểm không thông báo tình hình thực tế dẫn đến việc DBV phải bồi thường nhiều lần thì DBV có quyền truy thu phần đã thanh toán dư cho Người được bảo hiểm.
- Những tổn thất xảy ra trong phạm vi bảo hiểm phải được bồi thường bởi bên thứ ba có lỗi gây ra tổn thất, DBV, bắt đầu từ sau ngày thanh toán tiền bồi thường cho Người được bảo hiểm, trong phạm vi mức bồi thường, được thế quyền Người được bảo hiểm yêu cầu bồi thường đối với bên thứ ba liên quan, Người được bảo hiểm phải cung cấp các giấy tờ và thông tin cần thiết cho DBV đồng thời đảm bảo quyền thu đòi bên thứ ba của DBV.
- Người được bảo hiểm nếu đã nhận được tiền bồi thường từ bên thứ ba liên quan, khi DBV thanh toán tiền bồi thường có quyền khấu trừ vào số tiền bồi thường phần bồi thường mà Người được bảo hiểm đã nhận được từ bên thứ ba liên quan.
- Sau khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, trước khi DBV thanh toán tiền bồi thường bảo hiểm mà Người được bảo hiểm từ bỏ quyền yêu cầu bồi thường từ bên thứ ba liên quan, thì DBV không chịu trách nhiệm bồi thường bồi thường; Sau khi DBV thanh toán tiền bồi thường cho Người được bảo hiểm, nhưng chưa được sự đồng ý của DBV mà Người được bảo hiểm đã từ bỏ quyền yêu cầu bồi thường từ bên thứ ba liên quan, thì hành vi này không có hiệu lực; do Người được bảo hiểm cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng dẫn đến DBV không thể thế quyền yêu cầu bồi thường bên thứ ba, thì DBV có thể khấu trừ hoặc đề nghị trả lại số tiền bồi thường bảo hiểm đã thanh toán tương ứng.
- Thời hạn yêu cầu bồi thường của Người được bảo hiểm đối với DBV là 01 năm kể từ ngày sự kiện bảo hiểm xảy ra.

## Điều 11: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ HIỆU LỰC PHÁP LÝ

Trong quá trình thực hiện Quy tắc bảo hiểm này, nếu có xảy ra tranh chấp thì sẽ do đương sự thương lượng giải quyết. Nếu không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện lên Tòa án Nhân dân có thẩm quyền giải quyết. Phán quyết của tòa án là phán quyết cuối cùng buộc các bên phải thực hiện.

Tất cả các tranh chấp có liên quan đến Quy tắc bảo hiểm này và tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Quy tắc đều được giải quyết căn cứ theo Luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.